



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI  
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI GALAȚI

Str. Fraternității, Nr. 1, Galați, România

Tel: +40 236/ 307740

Email: [registratura\\_das@primariagalati.ro](mailto:registratura_das@primariagalati.ro)

GALAȚI



|                             |               |                              |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|
| PRIMIT AZI.....             | 23. SEP. 2026 | Nr. 26998 din 22.09.2026     |
| SE VA ÎNAINȚA CU DOSARUL ÎN |               |                              |
| RECURS LA TRIBUNALUL        |               |                              |
| GALAȚI                      |               | JUDECĂTORIA GALAȚI           |
| ANULAT TAXĂ TIMBRU          |               | Galați, str. Brailei nr. 153 |
| SEMNĂTURA.....              |               |                              |

DOMNULE PREȘEDINTE,

*alb*

Subscrisa, **Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați**, cu sediul în municipiul Galați, str. Fraternității, nr. 1, județul Galați, tel. 0236/307740, email [registratura\\_das@primariagalati.ro](mailto:registratura_das@primariagalati.ro), C.U.I. 39208687, prin reprezentant legal, Director Executiv – Nicoleta Daniela Ionescu,

În contradictoriu cu pârâțul, **MERCAN VASILE**, identificat prin CNP 1970507211264 cu domiciliu în Galați, str. Zimbrului nr. 5, jud. Galați, în fapt beneficiar al adăpostului de noapte - Centrul de servicii sociale pentru persoane fără adăpost din comunitatea marginalizată din mun. Galați, str. Traian nr. 256, în temeiul art. 466 și următoarele din Codul de Procedură Civilă, formulăm prezenta

#### CERERE DE APEL

Împotriva Sentinței Civile nr. 6385/2026, pronunțată la data de 04.09.2026 de către Judecătoria Galați – Secția Civilă în Dosarul nr. 22206/233/2025, prin care solicităm instanței admiterea apelului formulat de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați, schimbarea în parte a Sentinței Civile nr. 6385/2026, în sensul de a se dispune ca îngrijirea și ocrotirea intimatului, Mercan Vasile să se realizeze în cadrul Centrului Medico-Social Pechea, iar nu în cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri și menținerea celorlalte dispoziții ale sentinței apelate referitoare la instituirea tutelei speciale pe o durată de 5 ani și numirea Primarului Municipiului Galați în calitate de tutore.

În fapt, prin cererea de chemare în judecată înregistrată sub nr. 22206/233/2025 pe rolul Judecătoriei Galați, subscrisa DAS Mun. Galați a solicitat instituirea tutelei speciale față de intimatul Mercan Vasile, numirea tutorelui legal, precum și stabilirea măsurilor corespunzătoare de ocrotire și îngrijire într-o unitate rezidențială medico-socială specializată.

Intimatul, Mercan Vasile suferă de schizofrenie paranoidă și retard mental, fiind încadrat în grad de handicap accentuat permanent conform Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 1835/30.05.2017.

Din concluziile Raportului de evaluare medicală și psihologică (întocmit de Spitalul Clinic de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați) și ale Referatului de evaluare psihologică clinică nr. 209/19.12.2025 (elaborat de Cabinetul Individual de Psihologie Vâlcu Elena) rezultă netăgăduit lipsa totală și permanentă a discernământului, absența capacității psihice de autoîngrijire și necesitatea unei supravegheri medicale și de specialitate continue.

Prin Sentința Civilă nr. 6385/2026 din 04.09.2026, Judecătoria Galați a admis cererea privind tutela specială, dar a dispus ca îngrijirea intimatului să se realizeze în cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri – soluție vădit inadecvată stării și specificului nevoilor intimatului.

Instanța de fond a făcut o aplicare greșită a dispozițiilor legale privind măsurile de ocrotire, desemnând o instituție al cărei profil funcțional este complet incompatibil



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI  
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI GALAȚI

Str. Fraternității, Nr. 1, Galați, România

Tel: +40 236/ 307740

Email: [registratura\\_das@primariagalati.ro](mailto:registratura_das@primariagalati.ro)

GALAȚI



cu starea intimatului. Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri este destinat persoanelor tinere (cu vârste între 19 și 35 de ani) aflate în situații de risc, având ca scop dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, sprijinul educațional și reinserția socio-profesională.

Or, intimatul Mercan Vasile are vârsta de 29 de ani și suferă de o afecțiune psihică gravă și ireversibilă (schizofrenie paranoidă și retard mental), fiind lipsit de autonomie personală. Includerea sa într-un centru destinat tinerilor nu răspunde nevoilor sale de îngrijire medicală continuă și contravine scopului măsurii de ocrotire prevăzute de art. 164 Cod Civil.

Centrul Medico-Social Pechea este unitatea de specialitate medico-socială dotată cu personal de specialitate (medici, asistenți medicali, infirmieri, psihologi) special pregătit pentru acordarea de îngrijiri de lungă durată, tratament de specialitate și asistență continuă persoanelor cu afecțiuni psihiatrice severe și handicap.

Internarea intimatului în cadrul Centrului Medico-Social Pechea garantează respectarea demnității umane, asigurarea condițiilor optime de siguranță, tratament corespunzător și supraveghere permanentă, în acord deplin cu normele legale privind ocrotirea persoanei majore.

Având în vedere cele precizate, vă solicităm admiterea apelului formulat de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați, schimbarea în parte a Sentinței Civile nr. 6385/2026, în sensul de a se dispune ca îngrijirea și ocrotirea intimatului, Mercan Vasile, identificat prin CNP 1970507211264 cu domiciliu în Galați, str. Zimbrului nr. 5, jud. Galați, în fapt domiciliază la Waterland Office din mun. Galați, str. Portului nr. 63 să se realizeze în cadrul Centrului Medico-Social Pechea, iar nu în cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri și menținerea celorlalte dispoziții ale sentinței apelate referitoare la instituirea tutelei speciale pe o durată de 5 ani și numirea Primarului Municipiului Galați în calitate de tutore.

**În drept**, ne întemeiem prezenta cerere pe dispozițiile art. 466 și următoarele din Codul de Procedură Civilă, art. 941 C.proc. civ., precum și prevederile art. 164, art. 168 și art. 170 din Codul Civil, Legea 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea 487/2002 republicată, a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice.

**Probe:** solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri, cele aflate la dosarul de fond.

Solicităm judecarea cauzei în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

Director executiv  
Nicoleta Daniela Ionescu



Întocmit,  
Consilier juridic,  
Costache Liliana



Nr. 26998 din 22.09.2026

JUDECĂTORIA GALAȚI  
Galați, str. Brailei nr. 153

### DOMNULE PREȘEDINTE,

Subscrisa, **Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați**, cu sediul în municipiul Galați, str. Fraternității, nr. 1, județul Galați, tel. 0236/307740, email [registratura\\_das@primariagalati.ro](mailto:registratura_das@primariagalati.ro), C.U.I. 39208687, prin reprezentant legal, Director Executiv – Nicoleta Daniela Ionescu,

În contradictoriu cu pârâțul, **MERCAN VASILE**, identificat prin CNP 1970507211264 cu domiciliu în Galați, str. Zimbrului nr. 5, jud. Galați, în fapt beneficiar al adăpostului de noapte - Centrul de servicii sociale pentru persoane fără adăpost din comunitatea marginalizată din mun. Galați, str. Traian nr. 256, în temeiul art. 466 și următoarele din Codul de Procedură Civilă, formulăm prezenta

### CERERE DE APEL

Împotriva Sentinței Civile nr. 6385/2026, pronunțată la data de 04.09.2026 de către Judecătoria Galați – Secția Civilă în Dosarul nr. 22206/233/2025, prin care solicităm instanței admiterea apelului formulat de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați, schimbarea în parte a Sentinței Civile nr. 6385/2026, în sensul de a se dispune ca îngrijirea și ocrotirea intimatului, Mercan Vasile să se realizeze în cadrul Centrului Medico-Social Pechea, iar nu în cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri și menținerea celorlalte dispoziții ale sentinței apelate referitoare la instituirea tutelei speciale pe o durată de 5 ani și numirea Primarului Municipiului Galați în calitate de tutore.

În fapt, prin cererea de chemare în judecată înregistrată sub nr. 22206/233/2025 pe rolul Judecătoriei Galați, subscrisa DAS Mun. Galați a solicitat instituirea tutelei speciale față de intimatul Mercan Vasile, numirea tutorelui legal, precum și stabilirea măsurilor corespunzătoare de ocrotire și îngrijire într-o unitate rezidențială medico-socială specializată.

Intimatul, Mercan Vasile suferă de schizofrenie paranoidă și retard mental, fiind încadrat în grad de handicap accentuat permanent conform Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 1835/30.05.2017.

Din concluziile Raportului de evaluare medicală și psihologică (întocmit de Spitalul Clinic de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați) și ale Referatului de evaluare psihologică clinică nr. 209/19.12.2025 (elaborat de Cabinetul Individual de Psihologie Vâlcu Elena) rezultă netăgăduit lipsa totală și permanentă a discernământului, absența capacității psihice de autoîngrijire și necesitatea unei supravegheri medicale și de specialitate continue.

Prin Sentința Civilă nr. 6385/2026 din 04.09.2026, Judecătoria Galați a admis cererea privind tutela specială, dar a dispus ca îngrijirea intimatului să se realizeze în cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri – soluție vădit inadecvată stării și specificului nevoilor intimatului.

Instanța de fond a făcut o aplicare greșită a dispozițiilor legale privind măsurile de ocrotire, desemnând o instituție al cărei profil funcțional este complet incompatibil



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI  
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI GALAȚI

Str. Fraternității, Nr. 1, Galați, România

Tel: +40 236/ 307740

Email: [registratura\\_das@primariagalati.ro](mailto:registratura_das@primariagalati.ro)

GALAȚI



cu starea intimatului. Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri este destinat persoanelor tinere (cu vârste între 19 și 35 de ani) aflate în situații de risc, având ca scop dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, sprijinul educațional și reinserția socio-profesională.

Or, intimatul Mercan Vasile are vârsta de 29 de ani și suferă de o afecțiune psihică gravă și ireversibilă (schizofrenie paranoidă și retard mental), fiind lipsit de autonomie personală. Includerea sa într-un centru destinat tinerilor nu răspunde nevoilor sale de îngrijire medicală continuă și contravine scopului măsurii de ocrotire prevăzute de art. 164 Cod Civil.

Centrul Medico-Social Pechea este unitatea de specialitate medico-socială dotată cu personal de specialitate (medici, asistenți medicali, infirmieri, psihologi) special pregătit pentru acordarea de îngrijiri de lungă durată, tratament de specialitate și asistență continuă persoanelor cu afecțiuni psihiatrice severe și handicap.

Internarea intimatului în cadrul Centrului Medico-Social Pechea garantează respectarea demnității umane, asigurarea condițiilor optime de siguranță, tratament corespunzător și supraveghere permanentă, în acord deplin cu normele legale privind ocrotirea persoanei majore.

Având în vedere cele precizate, vă solicităm admiterea apelului formulat de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați, schimbarea în parte a Sentinței Civile nr. 6385/2026, în sensul de a se dispune ca îngrijirea și ocrotirea intimatului, Mercan Vasile, identificat prin CNP 1970507211264 cu domiciliu în Galați, str. Zimbrului nr. 5, jud. Galați, în fapt domiciliază la Waterland Office din mun. Galați, str. Portului nr. 63 să se realizeze în cadrul Centrului Medico-Social Pechea, iar nu în cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri și menținerea celorlalte dispoziții ale sentinței apelate referitoare la instituirea tutelei speciale pe o durată de 5 ani și numirea Primarului Municipiului Galați în calitate de tutore.

**În drept**, ne întemeiem prezenta cerere pe dispozițiile art. 466 și următoarele din Codul de Procedură Civilă, art. 941 C.proc. civ., precum și prevederile art. 164, art. 168 și art. 170 din Codul Civil, Legea 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea 487/2002 republicată, a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice.

**Probe:** solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri, cele aflate la dosarul de fond.

Solicităm judecarea cauzei în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

Director executiv,  
Nicoleta Daniela Ionescu



Întocmit,  
Consilier juridic,  
Costache Liliana



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI  
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI GALAȚI

Str. Fraternității, Nr. 1, Galați, România  
Tel: +40 236/ 307740  
Email: [registratura\\_das@primariagalati.ro](mailto:registratura_das@primariagalati.ro)



Nr. 26998 din 22.09.2026

JUDECĂTORIA GALAȚI  
Galați, str. Brailei nr. 153

**DOMNULE PREȘEDINTE,**

Subscrisa, **Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați**, cu sediul în municipiul Galați, str. Fraternității, nr. 1, județul Galați, tel. 0236/307740, email [registratura\\_das@primariagalati.ro](mailto:registratura_das@primariagalati.ro), C.U.I. 39208687, prin reprezentant legal, Director Executiv – Nicoleta Daniela Ionescu,

În contradictoriu cu pârâțul, **MERCAN VASILE**, identificat prin CNP 1970507211264 cu domiciliu în Galați, str. Zimbrului nr. 5, jud. Galați, în fapt beneficiar al adăpostului de noapte - Centrul de servicii sociale pentru persoane fără adăpost din comunitatea marginalizată din mun. Galați, str. Traian nr. 256, în temeiul art. 466 și următoarele din Codul de Procedură Civilă, formulăm prezenta

**CERERE DE APEL**

Împotriva Sentinței Civile nr. 6385/2026, pronunțată la data de 04.09.2026 de către Judecătoria Galați – Secția Civilă în Dosarul nr. 22206/233/2025, prin care solicităm instanței admiterea apelului formulat de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați, schimbarea în parte a Sentinței Civile nr. 6385/2026, în sensul de a se dispune ca îngrijirea și ocrotirea intimatului, Mercan Vasile să se realizeze în cadrul Centrului Medico-Social Pechea, iar nu în cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri și menținerea celorlalte dispoziții ale sentinței apelate referitoare la instituirea tutelei speciale pe o durată de 5 ani și numirea Primarului Municipiului Galați în calitate de tutore.

În fapt, prin cererea de chemare în judecată înregistrată sub nr. 22206/233/2025 pe rolul Judecătoriei Galați, subscrisa DAS Mun. Galați a solicitat instituirea tutelei speciale față de intimatul Mercan Vasile, numirea tutorelui legal, precum și stabilirea măsurilor corespunzătoare de ocrotire și îngrijire într-o unitate rezidențială medico-socială specializată.

Intimatul, Mercan Vasile suferă de schizofrenie paranoidă și retard mental, fiind încadrat în grad de handicap accentuat permanent conform Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 1835/30.05.2017.

Din concluziile Raportului de evaluare medicală și psihologică (întocmit de Spitalul Clinic de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați) și ale Referatului de evaluare psihologică clinică nr. 209/19.12.2025 (elaborat de Cabinetul Individual de Psihologie Vâlcu Elena) rezultă netăgăduit lipsa totală și permanentă a discernământului, absența capacității psihice de autoîngrijire și necesitatea unei supravegheri medicale și de specialitate continue.

Prin Sentința Civilă nr. 6385/2026 din 04.09.2026, Judecătoria Galați a admis cererea privind tutela specială, dar a dispus ca îngrijirea intimatului să se realizeze în cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri – soluție vădit inadecvată stării și specificului nevoilor intimatului.

Instanța de fond a făcut o aplicare greșită a dispozițiilor legale privind măsurile de ocrotire, desemnând o instituție al cărei profil funcțional este complet incompatibil



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI  
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI GALAȚI

Str. Fraternității, Nr. 1, Galați, România

Tel: +40 236/ 307740

Email: [registratura\\_das@primariagalati.ro](mailto:registratura_das@primariagalati.ro)



cu starea intimatului. Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri este destinat persoanelor tinere (cu vârste între 19 și 35 de ani) aflate în situații de risc, având ca scop dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, sprijinul educațional și reinsertia socio-profesională.

Or, intimatul Mercan Vasile are vârsta de 29 de ani și suferă de o afecțiune psihică gravă și ireversibilă (schizofrenie paranoidă și retard mental), fiind lipsit de autonomie personală. Includerea sa într-un centru destinat tinerilor nu răspunde nevoilor sale de îngrijire medicală continuă și contravine scopului măsurii de ocrotire prevăzute de art. 164 Cod Civil.

Centrul Medico-Social Pechea este unitatea de specialitate medico-socială dotată cu personal de specialitate (medici, asistenți medicali, infirmieri, psihologi) special pregătit pentru acordarea de îngrijiri de lungă durată, tratament de specialitate și asistență continuă persoanelor cu afecțiuni psihiatrice severe și handicap.

Internarea intimatului în cadrul Centrului Medico-Social Pechea garantează respectarea demnității umane, asigurarea condițiilor optime de siguranță, tratament corespunzător și supraveghere permanentă, în acord deplin cu normele legale privind ocrotirea persoanei majore.

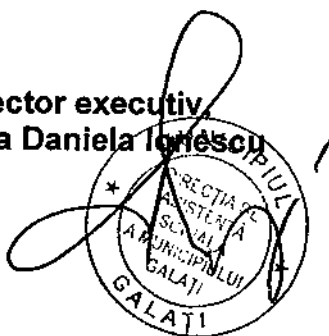
Având în vedere cele precizate, vă solicităm admiterea apelului formulat de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați, schimbarea în parte a Sentinței Civile nr. 6385/2026, în sensul de a se dispune ca îngrijirea și ocrotirea intimatului, Mercan Vasile, identificat prin CNP 1970507211264 cu domiciliu în Galați, str. Zimbrului nr. 5, jud. Galați, în fapt domiciliază la Waterland Office din mun. Galați, str. Portului nr. 63 să se realizeze în cadrul Centrului Medico-Social Pechea, iar nu în cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri și menținerea celorlalte dispoziții ale sentinței apelate referitoare la instituirea tutelei speciale pe o durată de 5 ani și numirea Primarului Municipiului Galați în calitate de tutore.

**În drept**, ne întemeiem prezenta cerere pe dispozițiile art. 466 și următoarele din Codul de Procedură Civilă, art. 941 C.proc. civ., precum și prevederile art. 164, art. 168 și art. 170 din Codul Civil, Legea 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea 487/2002 republicată, a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice.

**Probe:** solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri, cele aflate la dosarul de fond.

Solicităm judecarea cauzei în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

Director executiv,  
Nicoleta Daniela Ionescu



Întocmit,  
Consilier juridic,  
Costache Liliana